

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 814/2532 อัยการ กรมอัยการ
นาย วัน ชัย กันยาเนตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91, มาตรา 341, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 192

พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, มาตรา 82

เมื่อตามคำฟ้องโจทก์มิได้บรรยายรายละเอียดการกระทำของจำเลยให้ปรากฏพอที่จะให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรมศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเป็นแต่ละกรรมแยกตามจำนวนผู้เสียหายนอกเหนือไปจากคำฟ้องหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 341, 343 พระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 82 จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นลงโทษตามพระราชบัญญัติจัดหางานฯ พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคแรก, 82 จำคุก 5 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก จำคุก 5 ปี รวมให้จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 5 ปี โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องโดยจำเลยได้หลอกลวงผู้เสียหายรวม 9 คน จึงแยกการกระทำออกได้เป็น 9 กรรมที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา

ลงโทษจำเลยในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเพียงกรรมเดียว เป็นการมิชอบหรือไม่ นั้น พิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยายฟ้องในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนมีใจความสรุปได้ว่า จำเลยโดยเจตนาหลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต่อประชาชนว่าจำเลยเป็นตัวแทนจากบริษัทมีชื่อจัดหางานส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศไต้หวันให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในประเทศไต้หวันสมัคร ได้กับตนซึ่งความจริงแล้วจำเลยไม่สามารถที่จะจัดส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ ตามที่จำเลยหลอกลวงได้แต่อย่างใด ทำให้ประชาชนผู้ถูกหลอกลวงซึ่งมีนางแต้ว เสาวรส กับพวกรวม 9 คน ต่างหลงเชื่อตามที่จำเลยหลอกลวง ไปสมัครเพื่อทำงาน ในต่างประเทศกับจำเลยและเสียเงินค่าบริการต่าง ๆ ให้จำเลยรวมเป็นเงิน 193,000 บาท อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์ดังกล่าว โจทก์มิได้ บรรยายรายละเอียดการกระทำของจำเลยให้ปรากฏพอที่จะให้เห็นว่าโจทก์ประสงค์ ให้ลงโทษจำเลยทุกกรรม ดังที่โจทก์ฎีกา ดังนี้ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยเป็น แต่ละกรรมแยกตามจำนวนผู้เสียหายนอกเหนือไปจากคำฟ้องหาได้ไม่ ส่วนที่โจทก์ ฎีกาว่า จำเลยได้รับทรัพย์สินไปจากผู้เสียหายแต่ละคนต่างวันเวลากัน จึงแยกการกระ ทำออกได้เป็น 9 กรรมนั้น เห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่โจทก์มิได้กล่าวในฟ้องจะนำมา พึงเป็นผลร้ายแก่จำเลยย่อมเป็นการไม่ชอบ ทั้งเป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคแรก ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลย มาในความผิดฐานนี้เพียงกรรมเดียวจึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-กัญเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ